

환경측정기기 예비형식승인 기준 적합성 등에 관한 심의 절차

제1조 (목적) 이 규정은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」(이하 "법률"이라 한다)시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 제 3조 및 「환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시」(이하 "고시"라 한다) 제3조 및 제4조의2에 따른 환경측정기기 예비형식승인 기준 등의 적합성 심의 등에 대하여 필요한 절차 등에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "예비형식승인 성능시험"이라 함은 고시 제3조제1항의 규정에 적용할 수 없는 새로이 개발된 측정방식을 갖는 기기의 구조 기준 및 성능을 확인하기 위한 실제시험을 말한다.

2. "적합성 심의"라 함은 측정기기의 형식으로 규정되지 않은 새로이 개발된 측정방식의 측정기에 대한 성능시험을 수행할 경우 환경측정기기 검사기관이 제출한 예비형식승인 기준, 시험방법, 시험기간, 수수료 등에 관한 내용을 사전 검토하는 것을 말한다.

② 이 규정에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 법률, 시행규칙 및 관련고시에서 정하는 바에 따른다.

제3조 (적합성 심의 절차) ① 환경측정기기 예비형식승인 신청자는 고시 제4조의2에 따른 예비형식승인 기준 등에 대한 적합성 심의를 받기 위하여 별지서식 제4-1호에 따른 「환경측정기기 예비형식승인 신청서류」(이하 "신청서류"라 한다)를 작성하여 환경측정기기 검사기관으로 하여금 사전 검토를 받아야 한다.

② 환경측정기기 검사기관은 환경측정기기 전문가 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 전문가를 선정하고, 5인 이상의 전문가 회의를 통하여 환경측정기기 예비인증 신청자가 제출한 신청서를 14일 이내에 검토하고, 그 결과를 예비형식승인 신청자에게 통보하여야 한다.

1. 고등교육법에 의한 대학에서 조교수 이상인 자
2. 국·공립 연구기관 연구관 또는 책임연구원 이상
3. 박사 또는 기술사

③ 환경측정기기 검사기관은 예비형식승인 신청자와 공동으로 작성한 환경측정기기 예비형식승인기준(안)의 적합성 심의를 위하여 국립환경과학원장에게 신청서를 제출하여야 한다.

제4조 (심의위원회 구성 및 운영) ① 국립환경과학원장(이하 "과학원장"이라 한다)은 예비형식승인 기준 등의 적합성 심의를 함에 있어 환경측정기기의 해당분야별로 심의

위원회를 구성하여 실시한다.

② 과학원장은 환경측정기기의 해당분야별로 5인 이상(내부 2인, 외부 3인)으로 심의위원회를 구성하여 운영한다.

③ 제1항의 규정에 의한 위원장은 과학원 환경표준연구과장이 되며, 위원장이 사고로 직무를 수행할 수 없을 때에는 과학원 환경표준연구과 담당 연구관이 그 직무를 대행한다.

④ 심의위원회의 운영에 관한 사무를 담당하기 위하여 과학원 환경표준연구과 연구사 1인을 간사로 둘 수 있다.

⑤ 위원장은 심의사항이 있을 경우 분야별로 회의를 소집하며 회의안건 및 회의일시, 장소 등을 각 심의위원에게 회의개최 7일전까지 사전에 통보하여야 한다.

⑥ 위원회는 과반수 이상 출석으로 개의하여 과반수 이상의 찬성으로 의결한다.

제5조 (위원의 위촉) 심의위원회의 위원은 당연직 및 위촉직 위원으로 구성하고, 당연직위원은 각 분야별 담당연구관(또는 연구사)으로 하며, 위촉직 위원의 자격 요건은 제3조제2항에 따라 분야별 전문가 중에서 과학원장이 위촉하는 자로 한다.

제6조 (수당 등) 심의위원회 또는 환경측정기기 검사기관의 사전검토회의에 출석한 위원에 대해서는 회의수당 등을 지급할 수 있다. 다만, 국립환경과학원과 환경측정기기 검사기관 직원인 경우에는 그러하지 아니한다.

제7조 (자료 등의 보완) 위원장은 신청인이 제출한 자료(별표 1)을 심의한 후 처리기한 등의 추진일정을 통보하고 자료 등의 보완이 필요한 경우 해당 환경측정기기검사기관과 신청자에게 요구 할 수 있다.

제8조 (적합성 심의) ①위원장은 형식승인 예비인증 시험 등의 적합성 심의 자료를 해당 분야별 위원회에 상정하여 다음 각 호의 사항을 심의하도록 한다.

1. 예비형식승인 구조·규격 기준(안)의 적합성
2. 예비형식승인 성능시험 방법(안)의 적합성
3. 예비형식승인 성능시험 기간(안)의 적합성
4. 예비형식승인 성능시험 수수료(안) 적합성
5. 기타 국립환경과학원장이 필요하다고 인정하는 사항

② 위원장은 제1항의 심의를 위하여 신청자의 의견이 필요한 경우에는 신청업체의 관계인이 위원회에 참석하도록 하여 의견을 청취 할 수 있다.

제9조 (심의결과) 위원장은 심의결과 보고서(별지서식 제4-2호)를 작성하고, 이를 과학원장에게 보고하여 결재를 득한 후, 환경측정기기 예비형식승인 기준 등에 대한 적합 여부와 제8조에 따라 심의한 세부결과를 신청자와 해당 환경측정기기 검사기관에 통보한다.